<별표 2> (제46조 관련)

자산관리기준

1 총칙

1. (목적) 이 자산관리기준은 법 제34조에 따라 기금을 지원하여 조성한 매립지등 제46조에 따른 기금자산의 효율적인 관리와 관련 업무절차 및 처리방법의 체계화, 표준화를 도모하는 것을 목적으로 한다.

2. (정의) 이 자산관리기준에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

가. "매립지등"이란 「농어촌정비법」 제2조제5호에 따른 농업생산기반 정비사업으로 조성된 재산 중 농업생산기반시설로 제공되지 않는 매립지 · 간척지 · 개간지 · 취토장 등 토지와 그 밖의 물건 등을 말한다.

나. "매립지등 관리자"란 기금으로 조성한 매립지등을 관리하고 있는 자 및 사업시행자를 말한다.

다. "매립지등의 관리 · 처분계획"이란 사업시행자가 「농어촌정비법」 제14조 및 「매립지등의 관리 · 처분에 관한 규정」(이하 "매립지규정"이라 한다)에 따라 매립지등을 임대, 매각, 직접사용, 일시사용하기 위하여 수립하는 계획을 말한다.

라. "구역 밖 토지"란 내부개답으로 집단화된 구역의 바깥쪽에 위치한 매립지등을 말한다.

마. "미 매각 토지"란 사업시행자가 매각하지 않고 보유 · 관리하고 있는 매립지등(사토장, 취토장 부지 및 자투리 농지 등)을 말한다.

바. "채권"이란 매립지등의 관리 · 처분 등에 따라 발생하는 채권으로 제17호의 채권 유형에 따른다.

3. (적용 범위) 이 자산관리기준의 적용범위는 다음과 같다.

가. 농업생산기반 정비사업으로 사업시행자가 관리하고 있는 매립지등 유형자산(농업생산기반시설과 농업생산기반시설에 제공되지 않은 잡종지 등 포함)

나. 사업시행자가 관리·처분계획으로 기금사업과의 승인을 받아 공사에 인계한 매립지등

4. (법적 근거) 이 자산관리기준의 법적 근거는 다음과 같다.

가. 「국가재정법」 제5조, 제96조

나. 「국유재산법」 제4조, 제8조

다. 「국가채권관리법」 제4조, 제11조, 제14조

라. 「농어촌정비법」 제14조

마. 「매립지등의 관리·처분에 관한 규정」

5. (업무주관부서) 업무주관부서는 다음과 같다.

가. 기금운용과(농지과)

1) 기금자산관리업무 총괄

2) 기금자산에 대한 회계처리 및 기금수탁관리자 업무 지도감독

나. 기금사업과(농업기반과, 농업시설안전과)

1) 매립지등 관리·처분사업 승인 및 총괄

2) 사업총괄부서로서 사업시행 인가, 사업시행자 감독, 사업시행지침 작성·운용

3) 매립지등 관리자 업무 지도감독

6. (업무별 근거규정) 업무별 근거 규정은 다음과 같다.

가. 관리·처분계획수립·시행 : 매립지규정

1) 적용 범위 : 임대, 매각, 직접사용, 일시사용, 임시사용

2) 임대, 매각, 직접사용, 일시사용에 대한 세부사항은 매립지규정을 적용하고, 임시사용에 관한 세부사항은 「간척지 임시사용에 관한 지침」을 따른다.

3) 매립지규정에서 규정되지 않은 사항은 「농어촌정비법」, 「국가채권관리법」, 「국유재산법」, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」에 따른다.

나. 자산관리 및 회계처리 : 본 훈령을 적용하되 규정되지 않은 사항은 「농어촌정비법」, 「국가채권관리법」, 「국가재정법」, 「국유재산법」에 따른다.

7. (개인정보보호)

가. 매립지등 관리자는 입수한 개인정보를 「개인정보 보호법」에 따라 적법하게 이용 · 관리하여야 한다.

나. 매립지등 관리자는 관리 · 처분업무 추진 과정에서 개인정보를 입수하게 되는 경우 붙임 1 서식에 따른 "개인정보의 활용 및 이용동의서"를 징구하여야 한다.

다. 매립지등 관리자는 「개인정보 보호법 시행규칙」에 따른 붙임 2 서식의 "개인정보의 목적외 이용 및 제3자 제공대장"을 작성 · 비치하고, 개인정보를 목적외 이용하거나 법률에 따라 제3자에게 제공할 경우에는 대장에 등재 후 상급자의 결재를 받아 시행하여야 한다.

라. 개인정보의 유출 · 도용 등에 따른 책임은 매립지등 관리자에게 있다.

8. (자산관리원칙)

가. 기금으로 조성된 매립지등의 관리 · 처분은 「농어촌정비법」 제14조에 따라 매립지등 관리자가 기금사업과의 승인을 받아 관리 · 처분한다.

나. 매립지등 관리자는 매립지등이 유휴지 상태로 방치됨이 없이 최대한 임대될 수 있도록 선량한 주의의무를 가지고 관리하여야 한다.

다. 매립지등 관리자는 사업준공 인가 후, 인가조건에 따른 후속조치(소유권 보존등기 등)가 완료되면 조성토지통합관리시스템(DIMS : Develop-land Integrated Management System)에 총량을 입력 · 관리하여야 한다.

라. 매립지등 관리자는 매립지등 관리 · 처분으로 발생하는 수익금 등을 구분하여 회계처리하기 위하여 별도 계좌를 개설 · 운용하여야 한다.

마. 매립지등 관리자는 매립지등 관리 · 처분으로 발생한 채권은 연체가 발생하지 않도록 선량한 관리자로서의 주의의무를 가지고 관리하여야 한다.

바. 매립지등 관리자는 기금예산에 해당연도 매립지등 관리 · 처분으로 발생한 수익금은 해당연도 수입으로 처리하고, 이에 소요되는 모든 비용은 세출예산으로 편성하여 예산반영 후 집행한다.

사. 매립지등 관리자가 자산을 관리할 때 고의 또는 중대한 과실로 재산상 손실을 초래할 경우에는 「국유재산법」 및 「회계관계 직원 등의 책임에 관한 법률」에 따라 변상책임을 져야 한다.

2 유형자산관리

9. (소유권 등기)

가. 매립지등 관리자는 사업준공 인가조건에 따라 매립지등의 소유권을 보존등기하여야 한다.

나. 이 자산관리기준 시행 전에 준공되어 보존등기가 완료된 지구는 이 자산관리기준에 따라 보존등기한 것으로 본다. 다만, 다음 각 목의 경우에는 변경등기를 하여야 한다.

1) 준공인가 조건과 다르게 소유권보존등기를 한 경우

2) 사업시행자인 지자체가 공사에게 관리권을 이관할 경우에는 이관 전에 매립지등을 매립지규정 제4조에 따라 등기하여야 한다. 공사가 사업 시행하여 「한국농어촌공사」로 등기된 매립지등도 같다.

10. (조성토지통합관리시스템(DIMS) 활용)

가. 사용준칙은 다음과 같다.

1) 매립지등 관리자가 관리하는 매립지등 준공지구 현황, 관리 · 처분유형별 현황, 승인내역 및 필지별 조서 등을 조성토지통합관리시스템(이하 "DIMS"라 한다)에 입력 · 관리하여 매립지등의 준공현황 및 조성토지 총량을 수시 확인 가능하도록 하여야 한다.

2) 매립지등 관리자는 지구별로 사업준공 또는 공구별로 부분 준공이 되거나, 기금사업과의 관리 · 처분승인을 받은 경우 사업준공일 또는 승

인일로부터 20일 이내에 관리 · 처분 유형별로 DIMS 시스템에 해당 필지를 입력하여야 한다.

3) 매립지등 관리자는 관리 · 처분 유형별, 업무단계별로 전산시스템을 이용하여 업무를 처리하여야 하고, 시스템에 등록되고 처리된 내용이 정확한지 확인해야 한다.

4) 공사는 매립지등 관리자의 DIMS 운용능력 배양을 위하여 매년 1회 이상 집합교육을 실시하여야 하며, 교육계획은 기금사업과와 협의하여 수립 · 시행한다.

5) DIMS를 최초로 운용하는 매립지등 관리자가 DIMS입력 기초자료를 제공하면서 공사에게 입력 요청을 할 경우 DIMS 운용 활성화 차원에서 입력에 협조할 수 있다.

6) 매립지등 관리자는 지구별 매립지등의 물량 및 관리 · 처분물량 등을 감안하여 매립지등 관리 · 처분 담당자 및 직상위자 등 실제 DIMS를 운용할 인력을 최소한 1인 이상 지정 · 운용하여야 한다.

7) DIMS에 입력된 각종 개인정보는「개인정보 보호법」에 따라 업무적으로만 이용 · 활용하여야 하며, 개인정보의 유출에 따른 1차적 책임은 운용자에게 있으며, 2차적 책임은 매립지등 관리자에게 있다.

8) DIMS 미운용 매립지등 관리자에게는 예산상 불이익을 줄 수 있다.

나. 시스템 관리자는 다음과 같다.

1) 총괄 : 공사

2) 부문 : 매립지등 관리자

다. 운용절차는 다음과 같다.

1) 매립지등 관리자는 지구별 매립지등의 관리 · 처분 물량을 감안하여 매립지등 관리 · 처분 담당자 및 직상위자 등 실제 DIMS를 운용할 인력에 대하여 공사에게 사용 권한 신청

2) 공사는 매립지등 관리자에게 DIMS 사용권한 부여

3) 매립지등 관리자별 사용권한이 부여된 자가 DIMS 운용 · 관리

4) 공사는 수시 사용실태 점검 등 모니터링

라. DIMS 운용요령 : 붙임 3 참조

11. (자산의 이동 및 증감)

가. 매립지등 관리자가 관리하고 있는 매립지등의 지적공부를 정리하였을 때에는 다음 각 세목의 사항을 기금사업과 및 기금수탁관리자에게 통지하여야 한다.

1) 재산의 표시
2) 지적정리의 내용
3) 지적정리 사유
4) 지적정리 전 · 후 지적도

나. 매립지등 관리자는 매립지등이 멸실된 경우에는 다음 각 세목의 사항을 기금사업과 및 기금수탁관리자에게 통지하여야 한다.

1) 재산의 표시
2) 멸실의 사유
3) 재산의 추정액
4) 책임소재
5) 조치계획

다. 가목과 나목의 보고 · 통지기한은 정리일 · 발생일로부터 10일 이내로 한다.

12. (부동산거래 신고 등)

가. 매립지등 관리자는 부동산 거래 신고사항이 발생할 경우 매립지규정 제33조에 따라 처리하여야 한다.

1) 매립지등 관리자는 취득세 과세대상물건을 매각하는 경우(연부상환 포함)에는 「지방세법」 제19조에 따라 매각일로부터 30일 이내
2) 계약당사자는 「부동산 거래신고 등에 관한 법률」 제3조에 따라 매각계약서 작성일로부터 30일 이내

나. 신고의무자는 다음과 같다.

1) 취득세 과세대상 통보 : 매립지등 관리자

2) 부동산거래 신고 : 매매당사자 공동

다. 신고절차는 다음과 같다.

1) 취득세 과세대상 통보는 매립지등 관리자가 붙임 4 서식으로 토지 소재지 관할 지방자치단체장에게 공문으로 통보

2) 부동산거래 신고

가) 계약 당사자가 붙임 5 서식 "부동산 거래계약신고서"를 공동으로 작성하여 부동산 소재지 관할 지방자치단체장에게 신고(신고 시 담당공무원의 확인에 대비하여 매매계약서 지참)

나) 신고필증 수령

다) 부동산 공인중개사가 거래를 중개한 경우에는 공인중개사가 신고할 의무가 있으나, 당사자 간 직접 거래의 경우 공동신고의무를 부담하며 어느 일방이 신고를 거부·기피할 경우에는 일방이 단독으로 신고

라. 신고의 효력은 중개업자 또는 거래당사자가 신고필증을 교부받은 때에는 매수인은 「부동산등기 특별조치법」 제3조제1항에 따른 검인을 받은 것으로 본다.

마. 계약해제·해지 및 변경사항의 신고

1) 매립지등 관리자는 부동산거래계약이 해제·해지된 경우 「지방세법 시행규칙」제17조에 따라 붙임 6 서식으로 "부동산 거래계약 해제 등 신고서"를 작성하여 관할 관청에 신고

2) 부동산거래계약 신고 후 다음의 어느 하나의 내용이 변경된 경우, 부동산 등기 신청 전에 붙임 7 서식으로 부동산 거래계약 변경신고 다만, 계약대상 면적 변경없이 물건 거래금액을 변경하는 경우에는 증명할 수 있는 거래계약서 사본 등을 첨부

가) 거래지분

나) 계약대상 면적

다) 계약의 조건 또는 기한

라) 물건 거래금액

마) 중도금 및 지급일

바) 잔금 및 지급일

사) 공동매수의 경우 매수인의 변경(매수인의 추가 또는 교체의 경우는 제외한다)

아) 다수의 물건을 거래하는 경우 일부 물건의 변경(물건의 추가 또는 교체의 경우는 제외한다)

3) 각 계약해제 또는 변경계약 신고필증을 수령하여 30년간 보관 · 관리한다.

4) 계약변경 등의 사항은 DIMS에 30년간 등재하여 기록 · 관리하여야 한다.

13. (기금자산으로 조성된 농업생산기반시설의 용도폐지 등)

가. 농업생산기반시설관리자는 「농어촌정비법」 제2조제5호에 따른 농업생산기반정비사업으로 조성된 재산을 용도폐지할 경우 같은 법 제24조제1항에 따라 처리하여야 한다.

나. 농업생산기반시설관리자는 용도폐지승인을 받으면 그 결과를 즉시 기금수탁관리자에게 알려야 한다.

다. 농업생산기반시설관리자는 용도폐지하는 경우 그 매각대금을 「농어촌정비법」 제14조제3항에 따라 사용하여야 한다.

14. (국가회계시스템(D-brain) 등록관리)

가. 매립지등 관리자는 사업준공 시 "국"으로 보존등기된 매립지등(농업생산기반시설 포함) 유형자산을 국가회계시스템(D-brain)에 등록하고 그 결과를 기금수탁관리자에게 통보하여야 한다.

나. 매립지등 관리자는 매립지등 유형자산의 변경사항이 발생할 경우 즉시 변경등록하고 그 결과를 기금수탁관리자에게 통보하여야 한다.

다. 기금수탁관리자는 매립지등 관리자가 국가회계시스템(D-brain) 등록 시 등록과 관련된 업무를 협조하여야 하며, 이 자산관리기준 시행 전에 등록하지 않은 매립지등은 매립지등 관리자의 요청에 의거 일괄 등록할 수 있다.

15. (유형자산 관리·처분업무 흐름) 유형자산 관리·처분업무 흐름은 붙임 8과 같다.

3 채권관리

16. (채권관리 기본방향)

가. 기금사업과와 매립지등 관리자는 매립지등의 관리·처분 등에 따라 발생하는 채권을 선량한 관리자로서의 주의의무를 가지고 채권의 실효성과 실익성을 종합 검토하여 합리적인 방법으로 성실하게 관리하여야 한다.

나. 기금사업과와 매립지등 관리자는 채권을 관리할 때 이 자산관리기준에 규정이 없으면, 매립지규정, 「농어촌정비법」, 「국가채권관리법」, 「국유재산법」을 순차적으로 적용하고, 규정 간 상충이나 미비한 사항이 있으면 기금운용과와 협의하여 처리한다.

다. 기금사업과와 매립지등 관리자가 관리하는 채권이 국가채권임을 명심하고 기금운용과 또는 기금수탁관리자의 요구에 따라 매년 채권관리계획을 수립·시행하는 등 채권회수율 제고를 위한 조치를 강구하여야 한다.

17. (채권의 유형) 매립지등의 관리·처분 등에 따라 발생하는 채권은 다음과 같다.

가. 매립지등의 매각계약에 따른 원금, 이자, 연체이자, 위약금

나. 임대계약에 따른 임대료, 연체이자, 위약금

다. 일시 및 임시사용에 따른 사용료, 연체이자, 위약금

라. 그 밖에 매립지등의 무단 점·사용에 따른 변상금, 연체이자 등 제반 수익금

18. (채권관리 기준)

가. 매립지등 관리자는 효율적인 채권관리를 위하여 관리·처분담당자와 채권관리담당자를 따로 지정·운영하여야 한다.

나. 채권관리자는 다음의 각 세목의 업무를 수행한다.

1) 채권의 부과 · 징수 및 그에 따른 채권관리업무

2) 연체채권 관리 및 부실채권 정리

3) 채권확보를 위한 법적절차 수행

4) 그 밖의 채권회수와 관련된 업무

다. 매립지등 관리자는 발생된 채권을 DIMS로 기록 · 관리하여야 한다. 다만 DIMS로 기록 · 관리할 수 없는 경우에는 장부 등에 의하여 기록 · 관리할 수 있다.

라. 매립지등 관리자는 매립지등의 매각에 따른 원리금분할상환자가 제3자에게 매립지등을 전매한 경우에는 해당 매립지등을 매수한 자와 채무변경약정을 체결하여야 한다.

마. 매립지등 관리자는 매립지등의 관리 · 처분에 따라 발생하는 채권의 관리현황을 기금사업과에게 반기별로 제출하여야 하고, 기금사업과는 검토 후 기금운용과에게 제출하여야 한다.

19. (채권보전 조치) 매립지등 관리자는 매립지등 관리 · 처분으로 발생한 채권보전을 위해 다음과 같이 조치하여야 한다.

가. 채권보전 시기

1) 장기분할상환조건의 매각계약 체결 시

2) 임대, 일시사용, 직접사용 계약 체결 시

3) 매립지등에 농업용 시설하우스 등 시설물 설치 시

나. 채권보전 방법

1) 보증보험회사의 보증보험증서 징구

가) 채권최고액

(1) 매매 : 매각대금 잔금의 120%

(2) 임대 : 임대료의 120%

나) 보증기간 : 계약기간

2) 근저당권 설정

가) 근저당권 설정 대상

(1) 매매 : 해당 농지 및 매수자 소유 부동산에서 채권확보 가능한 범위

(2) 임대 : 임차자 소유 부동산에서 채권확보 가능한 범위

나) 채권최고액 : 보증보험증서 상의 보증액과 같음

다. 매립지등의 매매 시 매각대금 상환 완료에 따라 소유권을 이전하기로 하는 계약 및 일시납 계약은 채권보전 조치를 취하지 않는다.

라. 임차인이 지방자치단체, 농협, 공사인 경우에는 위의 채권보전조치 방법을 보증금 지급각서로 대체할 수 있다.

마. 매립지등 관리자는 채권보전 조치를 취할 때에는 다음 사항에 유의하여야 한다.

1) 근저당권 설정의 제한

가) 선순위 처분의 제한(압류, 가압류, 가처분, 경매기입등기 등)이 있는 부동산에는 근저당권을 설정해서는 아니되며, 처분의 제한이 없는 다른 담보물 제공을 요구하여야 한다.

나) 다만, 선순위 담보물권(근저당권, 전세권, 가등기담보, 유치권 등)이 있는 경우라도 해당물건의 개별공시지가로 평가한 금액에서 잔존채권액을 공제한 잔여금액이 해당채권 최고액보다 많은 경우에는 설정할 수 있다.

2) 채권확보 비용 부담

가) 부담원칙 : 매립지등의 관리 · 처분에 따른 채권확보 비용은 전액 매수인이 부담

나) 부담사유 : 매각 · 임대 등의 조건 및 이자율이 상대자에게 유리한

급부적 행위이기 때문임

바. 매립지등 관리자는 채권보전조치 실행에 따른 채권확보가 필요하다고 판단될 경우에는 지체없이 보증보험회사에 지급청구 및 담보권 실행에 착수하여야 한다.

20. (채권의 수납 등) 채권의 부과 · 고지절차 및 회수기일 등은 다음과 같다.

가. 부과 · 고지절차 : 매립지등 관리자는 매립지등의 관리 · 처분에 따른 계약자 및 그 권한을 승계한 자, 계약의 해제 · 해지로 인한 위약금 납부대상자, 매립지등의 무단 점 · 사용에 따른 변상금 납부의무자(이하 "채무자"라 한다)로부터 채권을 회수하고자 하는 경우에는 채무자에게 납부고지서를 발부하여야 한다.

1) 납부고지는 납부약정일 20~30일 전까지 등기우송을 원칙으로 하며, 반송 분은 반송을 받은날로부터 7일 이내에 주소확인 등을 거쳐 재발송

2) 납부고지서는 DIMS에서 출력하여 발송

3) 채무자의 전자우편함에 발송하는 방법으로 고지에 갈음할 수 있음

4) 매립지등 관리자는 고지서를 발송한 경우 채무자에게 발송사실을 전화로 안내하고 기금수탁관리자는 SMS로 통보하여야 한다.

나. 회수기일

1) 매매 : 계약서에서 정한 납부약정일

2) 임대 : 매년 12월 20일 이내

3) 연체금 및 연체이자 : 납부 독촉장에서 정한 납부일

4) 위약금 및 변상금 : 납부고지서에 정한 납부일

다. 채권은 납부고지서에 지정한 금융기관을 통하여 수납하여야 하며, 매립지등 관리기관의 담당자가 직접 수납할 수 없다.

라. 매립지등 관리자는 채권의 수납을 위하여 수납금융기관을 지정하여

수납에 관한 약정을 체결하여야 한다.

마. 매립지등 관리자는 매월 말일까지의 채권회수 금액을 다음 달 10일까지(다만, 12월 수납분의 경우에는 12월 25일까지 수납분을 12월 26일까지) 기금에 납입하고 납부내역을 기금수탁관리자에게 통지하여야 한다.

바. 매립지등 관리자는 매년 12월 28일까지 채권의 연도별 상환계획서를 DIMS를 사용하여 기금수탁관리자에게 작성 · 제출하여야 한다.

사. 매립지등 관리자는 기금에 납입된 금액 중 과오납금이 있을 때에는 채무자의 요구에 따라 환급하거나 같은 종류의 채무에서 상계할 수 있다.

21. (채권의 감액 · 감면 및 징수유예) 매립지등 관리자는 자연재해에 따른 일시사용료, 임대료, 매각대금 및 이자의 감면 등은 매립지규정 제23조에 따라 다음과 같이 조치할 수 있다.

가. 채권의 감액 · 감면 및 징수유예 등은 다음 각 호와 같다.

1) 감액사유

가) 대상 : 일시사용농지, 임대농지

나) 요건 : 천재지변으로 농지 멸실 또는 공공사업 부지 편입 등으로 경작면적이 감소된 경우

다) 감액기준 : 감소면적에 해당하는 일시사용료 · 임대료(감소면적 / 총면적 × 연간 일시사용료 · 임대료)

2) 감면 및 징수유예 사유

가) 대상

(1) 감면 : 일시사용료, 임대료

(2) 징수유예 : 매각대금 및 이자

나) 요건 : 「농어촌정비법」 제14조제2항, 같은 법 시행령 제14조제6항, 같은 법 시행규칙 제8조제3항 및 매립지규정 제23조에 따라 관할 지

방자치단체(읍 · 면 · 동장)로부터 "농가(법인)별 농작물 피해조사대장"을 발급받아 매립지등 관리자에게 매립지규정 별지 제14호서식에 따른 일시사용료 · 임대료 감면 및 매각대금 상환연기를 신청한 경우

다) 감면기준(피해율별 감면율) : 매립지규정 별표 3 적용

라) 매각토지는 30% 이상 피해를 입은 경우 농업(법)인의 신청을 받아 매각대 원금 및 이자를 다음 연도로 징수유예

나. 매립지등 관리자는 피해 농업(법)인들로부터 자연재해에 따른 감면 · 징수유예신청을 받아 매년 11. 30일까지 기금사업과 또는 시 · 도지사에게 승인을 받은 후 감액 · 감면 · 징수유예 등의 조치를 할 수 있다.

다. 매립지등 관리자는 자연재해 등으로 인한 채권의 감액 · 감면 및 징수유예를 승인권자로부터 승인 받은 경우에는 채무자에게 알림과 동시에 DIMS에 입력하여 채권의 납부고지에 틀림이 없도록 하여야 한다.

라. 매립지등 관리자는 농업(법)인 등이 일시사용료 · 임대료 감면 및 매각대금 상환연기 신청 절차를 몰라 혜택을 받지 못하는 일이 없도록 사전 안내 및 홍보를 실시할 수 있다.

마. 감면 및 징수유예 절차도는 붙임 9 참조

22. (납부의 독촉)

가. 매립지등 관리자는 채무자가 채권을 납입기한까지 납부하지 않으면 매립지규정 제22조제2항부터 제5항에 따라 조치하여야 한다.

나. 매립지등 관리자는 채무자의 부득이한 사정으로 인한 경우에는 채무자의 신청에 의해 납부기한일을 60일의 범위 내에서 연기해 줄 수 있다.

다. 매립지등 관리자는 납부연기 건에 대해서 유예기간 중 2회 이상 채무자를 면담하여 납부를 유도하고, 붙임 10 서식으로 채무자 면담기록부를 작성 · 비치하는 등 특별 관리하여야 한다.

23. (소멸시효 중단 등 법적조치)

가. 매립지등 관리자는 체납자에게 납부독촉을 하였는데도 최고기한 내 채무이행을 하지 않을 경우에는 6개월 이내에 채무자의 재산에 압류 · 가압류 · 가처분 · 전부명령 · 추심명령 및 재판상 청구 등 소멸시효 중단을 위한 법적조치를 취하여야 한다.

나. 배당신청을 하였으나 미수채권이 발생한 경우에는 채권보전을 위한 재산조사 및 압류 · 가압류 · 가처분, 담보권실행 등의 법적조치를 취하여 채권을 확보하도록 하여야 하며, 소송제기 등의 조치를 취하여야 한다.

다. 가목 또는 나목을 게을리하여 소멸시효 완성으로 채권회수가 불가능할 경우 매립지등 관리자는 선량한 관리자의 주의의무 위반에 따른 책임을 져야 한다.

24. (계약해제 · 해지 시 채권관리)

가. 매립지등 관리자는 채무자의 귀책사유로 인해 계약이 해제 · 해지된 경우 계약해제 · 해지일 전까지 채무자가 납부한 금액에서 위약금을 상계할 수 있다.

나. 채무자가 계약해제 · 해지일 전까지 납부한 금액이 위약금 보다 많은 경우에는 그 차액을 채무자에게 반환하고 채권을 소멸시킬 수 있다.

25. (위약금) 위약금에 대한 세부기준 등은 다음과 같다.

가. 법적 성격

1) 위약금은 계약기간 중 어느 일방의 귀책사유로 계약이 해제 · 해지되는 경우 귀책사유자가 귀책상대자에게 지급하여야 할 손해배상의 예정액임

2) 귀책상대자에게 실제 발생한 손해액과는 상관없이 위약금만을 손해배상액으로 함

나. 발생시기 : 계약이 해제 · 해지된 때

다. 위약금 : 매립지규정 제28조제3항부터 제5항을 적용

라. 위약금 수납 및 지급

1) 위약금은 계약해제 · 해지일로부터 30일 이내 부과 · 징수하거나, 청구에 따라 지급한다.

2) 위약금을 청구하는 자는 위약금 산정근거를 첨부한 고지서 또는 청구서를 귀책상대자에게 송부하여야 한다.

3) 위약금 산정근거에 이의가 있는 자는 위약금 부과 · 고지 또는 청구를 받은 날로부터 20일 이내 붙임 11 서식으로 이의신청할 수 있다.

4) 이의신청에 대한 합의가 성립되지 않을 경우에는 기금사업과에게 조정신청을 하여 그 조정에 따르며, 조정결과에 이의가 있을 경우에는 민사소송을 제기할 수 있다.

5) 매립지등 관리자 및 위약금 청구자는 같은 종류의 채무와 채권을 상계할 수 있다.

6) 채무자가 기한 내 위약금을 납부하지 않을 경우에는 보증보험회사에 보험료 청구 또는 근저당권 실행, 압류 등의 조치를 취하여야 한다.

7) 매입자, 임차자가 부득이한 사유(취학, 질병, 징집, 이민, 부도 등)로 매립지등 관리자의 동의를 얻어 계약을 해지하는 경우에는 위약금을 면제한다.

8) 정부의 관리 · 처분 정책변경과 공공사업 편입, 천재지변 등 매립지등 관리자의 귀책없는 사유로 계약이 해제 · 해지될 경우에는 위약금 지급의무를 면한다.

26. (기한이익의 상실 및 부활)

가. 매립지등 관리자는 다음 각 세목의 사유가 발생한 경우 채무자의 채권은 기한이익을 상실시키고, 미상환잔액 전체를 기한 전에 상환하도록 채무자에게 문서로써 최고하여야 한다.

1) 채무자가 1년 이상 채무를 연체하는 경우. 다만, 중도상환에 따라 납

부약정일을 따로 정하였을 때에는 그에 따른다.

2) 채무자가 해당농지의 일부나 전체를 압류, 가압류, 가처분 또는 강제집행을 당하거나 경매, 화의개시 신청, 부도 등으로 채권보존이 우려되거나 채무자의 상환능력이 심히 악화된 경우

3) 채무자의 금치산, 한정치산, 실종, 파산, 행방불명, 사망의 사유로 채권확보가 심히 우려되거나 곤란할 것으로 판단되는 경우

나. 매립지등 관리자는 기한이익이 상실되었으나 계약해제 · 해지 전까지 그 사유가 해소된 때에는 당초 조건대로 기한이익을 부활시킬 수 있다. 다만, 채무자가 1년 이상 채무를 연체한 경우에는 연체채권을 회수하고 정리하였을 때에 기한이익이 부활된 것으로 한다.

다. 기한이익을 부활할 때에는 채무자로부터 기한이익의 상실사유가 해소되었음을 확인할 수 있는 증거서류를 제출받아야 한다. 다만, 중도상환에 따라 납부약정일을 따로 정하였을 때에는 그에 따른다.

라. 매립지등 관리자는 기한이익을 부활시키는 경우 채무자에게 그 사실을 지체없이 문서로 통지하여야 한다.

마. 기한이익 부활 시에는 당초 약정된 해당 할부원리금에 대해서만 연체이자를 징수한다.

27. (기한 전 회수) 매립지등 관리자는 다음 각 목의 경우 납부기한 전이라도 지체없이 채권을 회수하여야 한다.

가. 「민법」 제388조에 따른 기한이익 상실 사유에 해당하는 경우

나. 매립지등 관리자가 전매동의한 경우. 다만, 당초 계약조건으로 매수인이 채무승계를 한 경우 종전 계약 유지 가능

다. 농지가 전용 · 수용된 경우. 다만, 농지의 일부만 전용 · 수용되어 잔여농지로 농업경영을 계속할 경우에는 전용 · 수용면적에 대한 원리금만 회수

라. 채무자가 계약사항을 위반하여 계약을 해제 · 해지하는 경우

28. (매각대금 중도상환) 매각대금 중도상환에 대한 세부기준 등은 다음과 같다.

가. 대상

1) 매각대금 미상환잔액을 중도에 전액 또는 일부 조기 상환하는 채무자

2) 근저당권 설정 말소 요청자

나. 업무담당의 이원화

1) 매립지등의 관리 · 처분업무와 매각대금 잔액 중도상환업무 담당은 이원화하여야 한다.

2) 매각대금 잔액 중도상환업무와 근저당권해지업무는 통상적인 매립지등 관리 · 처분업무담당자의 직상위자가 직접 담당한다.

다. 처리방법

1) 매각대금의 중도 상환은 당초 계약에 따른 매각대금납부약정의 변경에 해당되므로 다음과 같이 처리한다.

가) 중도 상환 시 미 상환잔액 전부 납부 : 약정서 변경을 하지 않고 전액 부과고지하고 수납되면 종결처리

나) 중도 일부 조기 납부 : 조기 납부금액은 수납하고 변경약정체결후 지속 관리

2) 매입자의 중도 상환요청이 있을 경우 매립지등 관리자는 DIMS에 상환일자를 입력하여 중도상환액 등을 산정한다.(중도상환일자를 DIMS에 입력하면 중도상환이자가 자동 계산됨)

3) 추출된 금액을 기초로 DIMS에서 납입고지서를 출력하여 신청인에게 교부한다.

라. 신청인은 납입고지서를 가지고 지정금융기관에 고지금액을 납부한다.

4) DIMS 상 중도상환 및 고지서 출력요령 : 붙임 12 참조

29. (근저당권 설정 해지)

가. 대상 : 매각대금 미상환잔액 및 임대료 전액을 납부한 자

나. 처리절차

1) 매립지등 관리자는 채무자의 신청이 있을 경우 매각대금 상환이 완료되었음을 확인한 후, 내부방침을 받아 근저당권설정 해지절차 추진

2) 발급할 서류는 다음과 같다.

가) 매립지등 관리자의 법인인감증명서 1통

나) 근저당권설정계약서(매수인이 분실한 경우 등 필요 시)

다) 해지증서(붙임 13 서식)

라) 위임장에 법인 인감도장 날인

30. (채권의 신고)

가. 매립지등 관리자는 채권보전조치로 근저당권을 설정한 채무자의 부동산을 강제집행 또는 경매 등의 통지를 받은 때에는 지체없이 해당 법원에 우선변제권이 있다는 사실을 신고하고 배당신청을 하여야 하며, 배당절차에 참여하여 배당순위에 따라 배당금을 수령하여야 한다.

나. 배당금 수령 후 미수채권이 있는 경우에는 법원으로부터 그 사실을 채권원인증서에 부기 받아 회수하고, 채무자의 다른 재산을 압류, 가압류, 가처분 등의 법적조치를 취하여 채권을 확보한 후, 담보실행 및 소송제기 등 후속조치를 취하여야 한다.

다. 매립지등 관리자는 채권이 시효로 소멸되지 않도록 압류, 가압류, 전부명령, 재판상의 청구 등 시효중단조치를 취하여야 한다.

31. (회수채권의 정리순서)

가. 보증보험금 또는 배당금의 수령으로 수납된 채권잔액은 법적조치비용, 연체이자, 이자, 원금의 순서로 정리하여야 한다.

나. 다만, 부실채권의 정리를 위한 경우 원금 결손이 발생할 우려가 있을 때에

는 그 순서를 법적조치비용, 원금, 이자, 연체이자 순으로 변경할 수 있다.

32. (부실채권의 정리)

가. 부실채권이란 다음 어느 하나에 해당하는 채권을 말한다.

1) 회수비용이 채권액보다 많은 채권

2) 개인회생 및 파산으로 인하여 법원으로부터 변제계획인가 또는 면책결정을 받아 회수불능인 채권

3) 채무자가 사망, 실종, 행방불명으로 인하여 회수불능인 채권

4) 소멸시효가 완성된 채권

5) 법적절차 등을 취하였음에도 회수불능인 채권

6) 그 밖의 기금사업과가 회수불능으로 인정한 채권

나. 매립지등 관리자는 부실채권에 대한 정리의 적부심사 등을 위하여 "부실채권정리심의위원회"를 설치 · 운영하여야 한다.

1) 부실채권정리심의위원회 구성

가) 지자체 부실채권정리심의위원회 : 5인으로 구성

(1) 위원장 : 지자체 부단체장

(2) 위원 : 매립지등 관리부서 과장 및 관리 · 처분담당 공무원, 회계 및 세무담당 공무원 2인

(3) 간사 : 매립지등 채권담당공무원

나) 공사 부실채권정리심의위원회

(1) 본사 심의위원회 : 6인으로 구성

(가) 위원장 : 기금 재무역 담당 이사

(나) 부위원장 : 기금관리처장

(다) 위원 : 법무부장, 재무부장, 기금운영부장, 매립지등 관리부장

(라) 간사 : 부실채권발생부서의 사업담당차장

(2) 지역본부 심의위원회 : 5인으로 구성

(가) 위원장 : 지역본부장

(나) 위원 : 사업담당부장, 재무회계담당부원, 사업채권담당부원, 부실채권발생지사의 사업담당부장

(다) 간사 : 사업담당부원

(3) 사업단 심의위원회 : 5인으로 구성

(가) 위원장 : 사업단장

(나) 위원 : 사업담당부장, 재무회계담당부장, 사업담당부원, 회계담당부원

(다) 간사 : 사업채권담당부원

2) 부실채권정리심의위원회 개최 원칙

가) 부실채권정리심의위원회는 매년 1회 운영하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 부실채권을 정리할 필요가 없는 해에는 회의를 생략할 수 있다.

나) 지역본부 · 사업단심의위원회는 본사 기금관리처장의 요청에 따라 개최하며, 개최결과를 결정일로부터 5일 이내에 본사에 보고하여야 한다.

다) 본사 사업담당부서에서는 지역본부 · 사업단심의위원회 심의결과, 손비 대상채권에 대해서는 자체 감사실에 감사를 요구하여야 한다.

라) 본사 심의위원회에서는 자체 감사결과를 반영하여 최종 심의 후, 기금사업과의 승인을 받아 손비처리하여야 한다.

마) 손비처리를 승인할 때 기금사업과는 기금운용과와 협의하여 결정하여야 한다.

다. 부실채권정리심의위원회 의사정족수 : 부실채권정리심의위원회는 위원장의 발의로 재적위원 1/2 이상 출석으로 개회하며, 출석위원 1/2 이상 찬성으로 의결한다.

라. 부실채권정리신청(심의)서류

1) 부실채권정리 승인 신청서

2) 채무자(보증인 포함)의 재산조사서

3) 결손처리 사유 및 의견서

4) 사후관리 경과보고서

5) 계약서, 상환약정서, 근저당권설정계약서, 납부독촉장, 최고장, 계약해제 · 해지통지서, 법적조치통지서 등

6) 법적조치 실행문서 및 소송관계서류 일체

7) 채무자가 사망, 실종, 행방불명, 파산 등을 확인할 수 있는 서류

마. 손비처리 절차

1) 부실채권정리심의위원회에서 부실채권정리 의결된 채권(공사는 기금사업과의 승인을 받은 채권)은 원금손실이 최소화되도록 채권정리순서를 변경하고 결손금은 상각처리하여 기금수탁관리자에게 손비처리를 요청하여야 한다.

2) 손비채권 및 상각채권은 붙임 14 서식의 부실채권 관리대장을 작성하여 5년간 관리하며, 관리기간 중 회수실익이 있는 재산이 발견될 경우에는 즉시 회수절차를 추진하고, 회수된 금액은 기금에 납부하여야 한다.

3) 매립지등 관리자는 관리기간 경과 후 회수전망 및 실익이 없다고 판단되는 경우 손비채권은 관리를 정지하고, 계약서 · 상환약정서 · 법적조치서류 등을 1건 서류로 편철하여 문서규정에 따라 별도 보관한다.

33. (채권의 소멸)

가. 채권의 소멸원인은 다음과 같다.

1) 채권의 상환완료 등 변제

2) 감면

3) 상계

4) 손비처리

나. 채권이 상환 등의 사유로 소멸되면 매립지등 관리자는 채권보전조치를 위해 설정한 근저당권의 해지에 필요한 다음 각 세목의 서류를 채무자의 신청에 따라 교부하여야 한다.

1) 매립지등 관리자의 법인인감증명서 1통

2) 근저당권설정계약서(필요시)

3) 해지증서

4) 근저당권 설정 해지용 위임장에 법인 인감도장 날인

다. 매립지등 관리자는 채권이 소멸되는 경우 DIMS에 등재하고 내부보고 및 결산반영 등 적절한 조치를 취하여야 한다.

4 사후관리

34. (사후관리 개요) 사후관리 개요는 다음과 같다.

가. 관리대상 : 매립지등 일체

나. 관리기간 : 매립지등 관리자의 관리의무 종료 시까지

다. 자체조사 기한 : 매년 9월 말까지

라. 조사사항

1) 매입 · 임차자의 행위제한사항 및 경작자의 실경작여부

2) 매입 · 임차자의 사망, 주소, 연락처 등의 변경사항

3) 매립지등의 등기부등본의 권리관계 및 토지대장의 지적현황

4) 그 밖의 미매각토지의 무단 점 · 사용 등

마. 조사결과보고 : 매년 10월 말까지

1) 보고서식 : 사후관리 조사결과 보고서(붙임 15 서식)

2) 보고 절차

가) 공사 : 지사 · 사업단장 ⇒ 사업부서장 ⇒ 기금사업과

나) 지자체 : 지자체장 ⇒ 시 · 도지사 ⇒ 기금사업과

다) 매립지등 관리자는 사후관리 조사결과를 기금사업과에게 보고함과 동시에 기금수탁관리자에게도 통보하여야 한다.

35. (행위제한사항)

가. 매입 · 임차자의 행위제한은 매립지규정 제27조제3항 및 다음과 같다.

1) 매립지등 관리자의 동의없이 전매 · 다시 빌려주기(전대), 농작업 전부 위탁 및 경작권의 양도 행위

2) 농지의 황폐화 및 형질변경, 공작물의 설치 행위

3) 임차목적 이외의 용도로 사용 · 수익하는 행위

4) 매립지등 관리자의 동의없이 임대차기간을 경과할 다년생식물의 식재 · 경작행위

5) 사망으로 인한 매입 · 임차자의 변경, 주소 · 연락처 변경 미신고 등 계약사항 위반

나. 매도 · 임대자의 행위제한은 매립지규정 제27조제2항 및 다음과 같다.

1) 매입 · 임차자의 동의없이 매매 · 양도 그 밖의 새로운 권리의 설정

2) 매입자의 동의없이 매각한 매립지등을 사용 · 수익하는 행위

3) 매도 · 임대자 임의로 공작물의 설치 및 형질변경 등

4) 그 밖의 매입자의 영농에 직접적으로 지장을 초래하는 행위 등

36. (행위제한사항 위법성 면책사유) 매매 · 임대차계약 당사자 간 위법성 면책사유는 다음과 같다.

가. 매립지등 관리자

1) 계약농지가 공공사업부지로 편입되는 경우

2) 정부의 매립지등 관리 · 처분정책 변경에 따라 부득이한 경우

3) 천재지변, 제3자의 불법행위, 법률에 따른 매립지등 사용 · 수익의 제한 등 매립지등 관리자에게 귀책사유가 없는 경우

4) 계약서에서 정한 사유로 계약을 해제 · 해지하는 경우

나. 매입 · 임차자

1) 제3자의 불법행위 및 무단 점 · 사용으로 계약을 위반하는 경우

2) 법률의 규정, 공공사업부지 편입 등 귀책사유없이 계약을 위반하는 경우

3) 본인의 부득이한 사유로 매립지등 관리자의 승인을 받은 경우

37. (행위제한사항 승인사유) 행위제한사항 승인사유는 다음과 같다.

가. 매입 · 임차자의 경제적 사정(부도, 파산 등) 악화

나. 사망, 사고, 질병, 장기 해외체류 등으로 영농 불가

다. 그 밖의 위법성 면책사유에 해당하는 경우

38. (승인절차 및 방법)

가. 승인절차는 다음과 같다.

1) 매립지등 관리자는 매입 · 임차자의 신청이 승인사유에 해당할 경우 신청일로부터 7일 이내에 신청자를 면담하여 소명서 및 증거서류를 제출받아야 한다.

2) 매립지등 관리자는 신청자 면담 시 신청자의 요구사항을 명확히 파악하여야 한다.

3) 매립지등 관리자는 소명일로부터 5일 이내에 승인할지를 결정하여 신청자에게 문서로 통보하여야 한다.

나. 승인방법은 다음과 같다.

1) 매입 · 임차자의 경제적 사정(부도, 파산 등) 악화

가) 매각 : 전매승인 후 계약해지 및 채무약정변경 · 변경계약체결

나) 임대 · 일시사용 : 계약해지 후 새로운 임대절차 추진

2) 사망, 사고, 질병, 장기 해외체류 등으로 영농 불가

가) 본인 희망 또는 다음 영농기까지 영농복귀 가능 시 : 농작업 일부 위탁 승인

나) 본인 희망 또는 다음 영농기까지 영농복귀 불가 시

(1) 매각 : 전매승인 후 계약해지 및 채무약정변경 · 변경계약체결

(2) 임대 · 일시사용 : 계약해지 후 새로운 임대절차 추진

3) 그 밖의 위법성 면책사유에 해당하는 경우

가) 본인이 사유를 입증하고 희망하는 경우 : 다음 영농기까지 영농복귀조건으로 일시 다시 빌려주기(전대) · 농작업 일부위탁을 승인할 수 있다.

나) 천재지변, 제3자의 불법행위, 법률의 규정에 따른 매립지등 사용 · 수익의 제한 등 계약당사자 간 귀책사유가 없는 경우 : 계약당사자 간 문서통보로써 계약상대방의 동의를 받은 것으로 본다.

다) 다시 빌려주기(전대) 및 농작업 전부위탁은 위법이므로 불승인하여야 한다.

다. 승인 시 징구서류는 다음과 같다.

1) 다음 영농기까지 영농복귀 각서 : 붙임 16 서식

2) 계약포기 각서 : 붙임 17 서식

3) 징구한 영농복귀 각서 및 계약포기 각서는 당초 계약서 말미에 첨부하여 보관한다.

39. (계약 해제 · 해지자에 대한 조치)

가. 위약금이 부과되는 계약 해제 · 해지자에 대해서는 향후 매립지등

임대자격을 10년간 제한한다.

나. 임대자격 제한을 위해 매립지등 관리자는 붙임 18 서식의 계약해제 · 해지자 관리대장을 제작 · 비치하여 지속 사후 관리하여야 한다.

40. (변상금)

가. 변상금의 정의는 매립지등을 무단 점 · 사용하거나, 임대차계약 종료 이후 계속 사용하는 자에게 해당 재산의 사용료나 임대료에 가산하여 부과하는 징벌적 부과금이다.

나. 법적성질은 다음과 같다.

1) 변상금은 사용료 또는 임대료에 일정액을 가산하여 부과하는 행정 제재금으로서 일종의 과징금 성격을 가지며 그 부과처분은 행정처분이다.

2) 변상금부과고지를 받은 자가 변상금을 납부하지 않는 경우 「국세 징수법」에 따라 체납처분절차를 통하여 강제적으로 징수할 수 있으며, 변상금부과처분에 불복하려는 자는 행정쟁송절차에 따라 다툴 수 있다.

다. 변상금 부과대상은 다음과 같다.

1) 납부의무자

가) 매립지등을 본인의 토지로 알고(착오) 사용 · 수익한 경우는 점유한 자임

나) 임대차계약 종료 후 임차자가 임의로 제3자에게 다시 빌려주기(전대)한 경우는 해당 자산을 실제사용하고 있는 제3자임

2) 변상금 면제 : 매립지등 관리자가 재해대책 등 불가피한 사유로 기금 자산을 점유, 허가, 사용 · 수익하게 한 경우

라. 변상금 징수 절차는 다음과 같다.

1) 추진절차는 붙임 19 참조

2) 단계별 추진사항

가) 무단점유 사실 주지 : 무단점유 및 변상금이 부과된다는 사실 고지

및 명도 촉구

나) 점유 실태조사 : 점유목적, 사유, 기간, 면적 등을 상세히 조사

다) 현황·경계 측량 : 경계가 불분명한 경우 한국국토정보공사에 측량 의뢰

라) 무단점유 실태보고 : 무단점유 실태조사 보고서 작성

마) 변상금 사전통지 : 변상금 사전예고 통지서 발송

바) 변상금 확정 부과 : 변상금 확정 부과(최장 5년간 소급 부과)

3) 추진요령

가) 실태조사 시 무단점유 유형별 확인 방법

(1) 나대지 등으로 이용 : 주차장, 야적장 등으로 사용 중인 경우 주변 탐문 등을 통하여 점유자 파악

(2) 경작지로 이용 : 파종기 및 수확기에 집중 조사 실시하고, 농지원부 조회, 마을 이장 등 주변 탐문을 통해 점유자 파악

나) 변상금 사전통지

(1) 해당 점유자에게 붙임 20 서식으로 사전통지서를 발송하여 변상금 부과에 대한 이의 또는 의견 제출 기회 부여

(2) 금액, 부과예정시기, 납부방법과 변상금의 산출근거를 명시하여 문서로 고지

(3) 변상금 징수유예신청서, 변상금 분할납부 신청서(변상금이 100만원을 초과하는 경우)를 함께 발송

(4) 이의신청 및 의견제출 기간 : 사전통지일로부터 20일간

(5) 변상금 사전통지를 발송하지 않거나, 사전통지서(납부고지서 포함)에 그 산출근거를 명시하지 않을 경우 변상금 부과는 그 효력이 없음

(6) 변상금 사전통지 및 변상금 부과는 등기우편으로 고지

다) 이의신청서 접수 시 처리

(1) 점유자가 변상금 부과가 부당하다는 붙임 21 서식으로 의견서를 제출한 경우 다음과 같이 처리한다.

(가) 의견서 내용과 실태조사내용의 차이를 파악

(나) 점유자가 주장하는 사실을 2인 이상이 현지 공동조사

(다) 현지조사과정에서 점유자가 추가자료를 제출하면 징구

(라) 입증서류나 공동 조사내용 등에 대하여 필요한 경우 행정기관에 사실관계를 조회하거나 점유내용을 재조사

(2) 점유자의 제출의견이 정당한 경우에는 변상금을 수정·통지하고, 제출의견이 이유 없는 것으로 판단되는 때에는 "이유 없음"을 문서로 통보

마. 변상금 산정은 다음과 같다.

1) 산정기준 : 변상금은 "점유 개시일"로부터 연간 사용료 또는 연간 임대료의 100분의 120에 해당하는 금액으로 한다.

2) 산정방법

가) 농지로 경작하는 경우 : 점유일수와 관계없이 재배작목의 수확 여부 및 가능성에 따라 연간 사용료 또는 임대료의 120%로 산정

나) 농지 이외의 용도로 사용 : 해당 토지 공시지가 × 10/100 × 점유일수/365 × 120%로 산정

다) 변상금 산출시 10원 미만의 단수는 절사(제10조제4항·제5항 참고)

라) 실제점용기간에 따라 "부과 고지일"로부터 5년간 소급 부과(「국가재정법」 제96조제1항 : 금전의 급부를 목적으로 하는 국가의 권리로서 시효에 대하여 다른 법률에 규정이 없는 것은 5년 동안 행사하지 아니하면 시효로 인하여 소멸한다.)

바. 부과·징수절차는 다음과 같다.

1) 부과시기

가) 농지로 경작하는 경우에는 변상금 사전통지절차 완료 후, 납입기한이 매년 12월 말 이전이 되도록 납입기한 20일 전까지 부과·고지하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 신속한 채권보전조치가 필요한 경우 등 긴급을 요할 때에는 수시부과할 수 있다.

나) 농지 이외의 용도로 점용하는 경우에는 수시 부과하되, 해당연도 개별공시지가 결정(6. 1일) 이후에 부과

(1) 최초 무단점유가 발견되어 변상금 사전통지 절차가 완료된 경우

(2) 압류촉탁 등기 등 채권보전조치가 필요한 경우

(3) 그 밖에 긴급한 사정이 있는 경우

2) 징수유예 : 매립지등 관리자는 무단점유자가 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 붙임 22 서식으로 점용자의 신청을 받아 변상금의 최초 납입기한부터 1년의 범위 내에서 납입기한을 연장할 수 있다.

가) 재해, 도난 등 점유자의 재산상황이 악화된 경우

나) 점유자 또는 그 동거가족의 질병이나 중상해로 장기 치료가 필요한 경우

다) 「국민기초생활보장법」 제2조제2호에 따른 수급자인 경우

라) 그 밖에 가목과 나목에 준하는 사유로 인정되는 경우

3) 분할납부

가) 분할납부대상 : 변상금액이 100만 원을 초과하는 경우

나) 분할납부방법

(1) 붙임 23 서식으로 점용자의 신청을 받아 변상금 잔액은 연 2%(농지관리기금 융자사업 정책금리)의 이자를 부가하여 6월 이내의 기간에 2회로 분할납부하게 할 수 있다.

(2) 회차별 납부금액은 균등분할한다.

(3) 매립지등 관리자는 분할납부할 변상금의 납부시기와 금액을 고지서에 같이 표기하여 통지하여야 한다.

(4) 분할납부 허용 후 분납기일 이전에 잔여 금액을 모두 납부할 경우에는 잔여기간에 대한 분납이자는 면제한다.

41. (제소 등의 법적조치) 매립지등 관리자는 체납자에게 납부독촉을 하였는데도 납부의무자가 의무를 불이행하거나, 배당신청을 하였으나 미수채권이 발생한 경우에는 채권보전을 위한 사전조사, 압류, 가압류, 가처분, 담보권실행 및 강제집행 등 법적조치를 취하여 채권을 확보하도록 하여야 하며, 소송제기 등의 조치를 취하여야 한다.

5 행정사항

42. (각종 통지방법) 각종 법률적 효력을 발생시키는 통지서식은 DIMS에 탑재된 서식에 따라 다음 각 목의 방법에 의하며, 통지와 동시에 전화 또는 휴대전화 SMS로 발송사실을 알려야 한다.

가. 등기우송 : 등기우송증을 관련 서류에 붙여 보관

나. 직접전달 : 본인 또는 수령자의 자필서명을 받아 수령증 보관

다. E-mail : 임차자 또는 대리인의 전자우편함에 발송 후 출력 · 보관

43. (기금자산관리 실태조사)

가. 기금사업과와 매립지등 관리자는 기금자산이 국가재산임을 인식하고 지금자산을 선량한 관리자의 주의의무를 가지고 성실하게 관리하여야 한다.

나. 매립지등 관리자의 국가채권 및 기금자산 관리의 효율성을 도모하기 위하여 기금사업과가 매년 1회 이상 기금자산관리 실태조사를 실시하여야 하며, 실태조사결과 관리 우수기관 또는 담당자에 대해서는 포

상 등 인센티브를 지급할 수 있다.

다. 기금사업과는 기금자산관리 실태조사 결과를 종료일로부터 30일 이내에 기금운용과에게 제출하여야 한다.

라. 매립지등 관리자는 기금자산관리 실태조사에 성실히 임하고 수검에 적극 협조하여야 한다.

마. 매립지등 관리자는 효율적인 기금자산관리를 위하여 기금사업과 및 기금운용과에게 기금자산관리와 관련한 건의 및 제안을 할 수 있다.

44. (문서관리)

가. 매립지등 관리자는 관련 서류를 지구별, 건별로 편철하여 관리한다.

나. 관련 서류의 보존기간은 다음과 같다.

1) 보존기간 : 10년

가) 매립지등 관리 · 처분 관련 서류

나) 임대신청서 등 임차자 결정서류 등(신청서, 신청접수대장, 현지조사서 등)

다) 사후관리 조사 · 보고 등에 관한 사항

라) 예산의 집행 · 정산 · 검정 관련 서류

마) 계약에 따른 각종 신고 · 통지 등 관련 서류

2) 보존기간 : 법적효력 종료일로부터 10년

가) 매립지등 임대차계약서, 상환약정서 및 시설물 설치계약서 등 계약 관련 서류

나) 보증보험증권 등 채권확보 관련 서류

다) 각종 압류 · 가압류 · 가처분 · 근저당권설정 등 소송 관련 서류

3) 보존기간 : 30년

가) 계약해제 · 해지 관련 서류(계약해제 · 해지건의 계약서 및 해제 · 해지관련 서류 일체)

나) 계약해제 · 해지자 현황 대장

4) 보존기간 : 영구(매립지등 인계인수 관련 서류)

5) 보존기간 : 5년(그 밖의 일반 업무집행 및 서무 관련 서류)

45. (임대료 부과 · 수납기간 조정) 매립지등 관리자는 2년의 유예기간 동안 임대료 부과 · 수납기간을 조정하여 해당연도 임대료는 해당 회계연도 말(12월 31일)까지 부과 · 수납할 수 있도록 점진적으로 부과 · 수납기간을 조정한다.

<붙임 1>

개인정보의 활용 및 이용동의서

○○○(매립지등 관리자 표시) 귀중

이 계약과 관련하여 귀 기관(매립지등 관리자 표시)이 본인에게 취득한 다음 정보는 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」제23조에 따라 타인에게 제공·활용 시 본인의 동의를 얻어야 하는 정보입니다.

이에 본인은 귀 기관이 다음의 신용정보를 신용정보 집중기관, 신용정보업자 등에게 제공하여 본인의 신용을 판단하기 위한 자료로 활용하거나 귀 기관에서 매립지등의 업무자료 또는 국가 및 공공기관의 정책자료 및 다른 법률의 규정에 따라 활용하는데 동의합니다.

☐ 제공할 신용정보의 내용

① 개인식별정보
성명, 주민번호, 주소, 전화번호, 직업, 성별, 국적, 전자 우편함 주소 등

② 본 동의 이전·이후의 신용거래정보
개인대출, 채무 및 채무보증현황 등

③ 신용능력정보
재산·채무·소득의 총액, 납세실적 등

20 . . .

동의자 : (주소)
(성명) 인

<붙임 2>

개인정보의 목적외 이용 및 제3자 제공대장

개인정보 또는 개인정보파일 명칭			
이용 또는 제공 구분	[ ]목적외 이용 [ ]제3자 제공		
목적 외 이용기관의 명칭 (목적 외 이용의 경우)		담당자	소 속
			성 명
			전화번호
제공받는 기관의 명칭 (제3자 제공의 경우)		담당자	성 명
			소 속
			전화번호
이용하거나 제공한 날짜, 주기 또는 기간			
이용하거나 제공한 형태			
이용 또는 제공의 법적 근거			
이용 목적 또는 제공받는 목적			
이용하거나 제공한 개인정보의 항목			
「개인정보 보호법」 제18조제5항에 따라 제한을 하거나 필요한 조치를 마련할 것을 요청한 경우에는 그 내용			

<붙임 3>

DIMS 운용요령

1. 전산시스템(DIMS) 접속방법

1) 공사는 내부 인트라넷 초기화면에서 「업무시스템 - 사업관리 - 조성토지 통합관리」또는 웹브라우저 상에서 http://dims.ekr.or.kr로 접속

2) 지방자치단체는 URL(http://10.51.10.22/)로 접속

3) 시스템에 처음 접속 시, DIMS 기본프로그램 설치로 1분 정도 소요

*** 프로그램 설치 후 부여된 아이디와 패스워드를 입력하고 로그인**

4) 사용하려는 메뉴를 클릭하여 해당 메뉴로 이동

< 초기접속화면 >



2. 전산시스템(DIMS) 개관

1) 매뉴얼 구성

DIMS는 매립지등의 매각, 임대, 일시사용 업무수행과정에서 발생하는

정보를 통합하여 관리 · 처리하는 시스템으로 아래 도표와 같은 메뉴들로 구성되어 있다.



2) 매립지등의 D/B 입력 요령

해당지구의 매립지등이 준공완료 및 관리 · 처분이 이루어지면 해당되는 토지정보를 다음 순서에 따라 입력한다.

① '조성토지관리' 메뉴를 선택하여 조회

② 해당지구가 없는 경우 등록버튼을 통하여 해당지구를 신규 등록 후 추가 버튼 클릭

- 해당지구가 있는 경우 지구를 선택하여 토지내역 추가 클릭

③ 필지별 행망코드, 토지소재지, 지번, 지목, 면적, 관리처분 유형 입력

④ 엑셀 양식다운 메뉴를 통하여 토지정보들을 엑셀에 입력한 후 일괄적으로 업로드 가능

⑤ 해당필지의 합병 · 분할 및 용도변경 등에 따른 지번, 면적, 지목변경사유 발생 시에는 해당필지의 메뉴를 통해 변경내역 등록

1. 3. 단계별 시스템 활용방법

정보 입력 및 활용절차는 관리처분 유형과 관계없이 유사하며 대표적인 활용방법 및 순서는 다음과 같다.

1) 관리 · 처분공고 등록요령

① '공고관리-관리처분공고' 메뉴를 클릭하여 해당하는 지구별 관리처분공고 대상 토지내역을 등록하고 공고문을 첨부

② 관리처분내역 변경 또는 입력오류 시 '공고해제' 메뉴를 통해 해제

2) 신청서 관리 및 대상자 선정

① 해당 관리 · 처분공고에 따라 신청서가 접수되면 신청내역을 '신청서관리' 메뉴를 통해 입력관리

② 신청자 정보를 '고객정보' 메뉴를 통해 등록(개별 또는 엑셀양식을 통해 업로드 가능)

③ 해당공고에 따른 신청자, 신청정보, 해당 토지정보를 입력

④ 해당 토지(구획)에 대한 신청자들 중 대상자가 선정이 되면 '대상자 선정' 메뉴를 통해 해당 최종 낙찰자를 선택하고 저장

⑤ '대상자통보' 메뉴를 통해 낙찰 정보 통보서를 일괄 인쇄

3) 계약정보 입력

① 대상자가 선정되면 계약관리-계약 및 계약변경-등록을 통해 계약정보를 입력

② 대상자 낙찰정보를 사전에 입력 하였을 경우 낙찰정보 불러오기를 통해 해당정보(계약자, 토지내역)들을 간단히 입력 가능

③ 수의계약 등으로 낙찰정보 없이 계약정보를 입력 할 경우 고객정보 및 해당토지내역을 별도로 입력 가능

④ 계약기간, 근저당권정보, 보증보험 정보 등 추가 사항 입력

⑤ 계약이 중도에 변경 또는 취소될 경우 해당 계약 건은 계약변경 메뉴를 통해 변경내역을 기록 저장

4) 부과

① 채권 정기 부과시기가 되면 '부과관리-일괄부과' 메뉴를 통하여 해당 지구의 모든 계약자들의 고지서를 생성, 출력

② '개별부과'는 정기부과 이전에 조기 납부를 희망할 경우 계약 건 별로 고지서를 출력하는 메뉴이며, '연체부과'는 약정일이 경과한 고지서 출력 시 사용

③ 부과 전에 유예 또는 감면 승인이 이루어 질 경우 '감면 및 유예관리'를 통해 해당정보를 입력 후 부과처리

5) 수납

① 공사 : CMS수납 전산정보를 통해 본사에서만 일괄 자동입력

② 지자체 : 수납내역정보 확인 후, '수납관리-수납' 메뉴를 통해 해당정보 입력

6) 사후관리

① 연체자가 발생할 경우 규정에서 정하는 기간에 따라 부과관리-독촉장, 최고장, 계약해고통지 메뉴를 통해 해당 내역을 출력하여 통지

② 임대 사후관리의 경우 '사후관리' 메뉴 및 계약관리의 '개별 계약정보 현지조사서' 메뉴를 통해 사후관리 내역을 입력 관리

7) 그 밖의 화면구성 및 입력처리방법 등 상세한 사항은 전산시스템 접속 후 사용자 매뉴얼을 참고하여 숙지

4. 전산시스템에 탑재된 서식

처분유형	매각	임대
해당서식	매매계약서 분할상환약정서 매각대금 잔액증명서 매각대 상환계획 및 현황 근저당권 설정계약서 매각대금 분할상환계획 대비 실적표 간척지매각대 부과징수부 부과(연체)고지서 독촉장 최고장 계약해지통보서	임대차 계약서 (1년용, 2년 이상, 무상계약용) 근저당권 설정계약서 납부약정서 부과(연체)고지서 독촉장 계약해지예고통지서 계약해지통지서
처분유형	**일시사용**	**임시사용**
해당서식	일시사용계약서 일시사용 상환계획 및 현황 부과(연체)고지서 독촉장 최고장 계약해지통지서	임시사용계약서 임시사용 상환계획 및 현황 부과(연체)고지서 독촉장 최고장 계약해지통지서

<붙임 4>

행 정 기 관 명

수신자
(경유)
제 목 **취득세 과세물건의 매각 통보(신고)**

매각자	① 성 명 (대 표 자)		② 주민(법인)등록번호	
	③ 상 호 (법 인 명)		④ 사 업 자 등 록 번 호	
	⑤ 주 소 (영 업 소)		⑥ 전 화 번 호	
매수자	① 성 명 (대 표 자)		②주민(법인)등록번호	
	③ 상 호 (법 인 명)		④ 사 업 자 등 록 번 호	
	⑤ 주 소 (영 업 소)		⑥ 전 화 번 호	
매각	⑦ 물 건 명		⑧ 물 건 소 재 지	
	⑨수 량		⑩가 격	
	⑪방 법		⑫ 연 월 일	
⑬ 연부의 경우 계약상 연부금 지급 연월일				
⑭ 참 고 사 항 또는 매 매 계 약 서 사 본				

끝.

발 신 명 의 직인

기안자(직위/직급) 서명 검토자(직위/직급) 서명 결재권자(직위/직급) 서명
협조자 (직위/직급) 서명
시행 처리과-일련번호 (시 행 일) 접수 처리과-일련번호 (접 수 일 자)
우 주소 / 홈페이지 주소
전화 전송 / 담당자의 공식 전자우편주소 / 공개구분

<붙임 5>

부동산거래계약 신고서

※ 뒤쪽의 유의사항·작성방법을 읽고 작성하시기 바라며, [ ]에는 해당하는 곳에 √표를 합니다. (앞쪽)

접수번호	접수일시	처리기간 지체없이

① 매도인	성명(법인명)	주민등록번호(법인·외국인등록번호)	국적	
	주소(법인소재지)		거래지분 비율 (분의)	
	전화번호	휴대전화번호		
② 매수인	성명(법인명)	주민등록번호(법인·외국인등록번호)	국적	
	주소(법인소재지)		거래지분 비율 (분의)	
	전화번호	휴대전화번호		
	③ 자금조달 및 입주 계획	[ ]제출 [ ]매수인 별도제출 [ ]해당 없음		
	외국인의 부동산등 매수용도	[ ]주거용(아파트) [ ]주거용(단독주택) [ ]주거용(그 밖의 주택) [ ]레저용 [ ]상업용 [ ]공업용 [ ]그 밖의 용도		
개업 공인중개사	성명(법인명)	주민등록번호(법인·외국인등록번호)		
	전화번호	휴대전화번호		
	상호	등록번호		
	사무소 소재지			

거래대상	종류	④ [ ]토지 [ ]건축물 ( ) [ ]토지 및 건축물 ( )			
		⑤ [ ]공급계약 [ ]전매	[ ]분양권 [ ]입주권	[ ]준공 전 [ ]준공 후 [ ]임대주택 분양전환	
	⑥ 소재지/지목/면적	소재지			
		지목	토지면적 ㎡	토지 거래지분 (분의)	
		대지권비율 (분의)	건축물면적 ㎡	건축물 거래지분 (분의)	
	⑦ 계약대상 면적	토지 ㎡	건축물 ㎡		
	⑧ 물건별 거래가격	원			
		공급계약 또는 전매	분양가격 원	발코니 확장 등 선택비용 원	추가 지불액 등 원
⑨ 총 실제 거래가격 (전체)	합계 원	계약금	원	계약 체결일	
		중도금	원	중도금 지급일	
		잔금	원	잔금 지급일	
⑩ 종전 부동산	소재지/지목/면적	소재지			
		지목	토지면적 ㎡	토지 거래지분 (분의)	
		대지권비율 (분의)	건축물면적 ㎡	건축물 거래지분 (분의)	
	계약대상 면적	토지 ㎡	건축물 ㎡	건축물 유형( )	
	거래금액	합계 원	추가 지불액 등 원	권리가격 원	
		계약금 원	중도금 원	잔금 원	
⑪ 계약의 조건 및 참고사항					

「부동산 거래신고 등에 관한 법률」 제3조제1항부터 제4항까지 및 같은 법 시행규칙 제2조제1항부터 제4항까지의 규정에 따라 위와 같이 부동산거래계약 내용을 신고합니다.

년 월 일

신고인
매도인 : (서명 또는 인)
매수인 : (서명 또는 인)
개업공인중개사 : (서명 또는 인)
(개업공인중개사 중개 시)

시장·군수·구청장 귀하

210㎜×297㎜[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

<붙임 6>

부동산거래계약 해제등 신고서

※ 뒤쪽의 작성방법을 읽고 작성하시기 바라며, [ ]에는 해당하는 곳에 √표를 합니다. (앞쪽)

접수번호	접수일시	처리기간 지체없이

신고인	구분 [ ] 매도인 [ ] 매수인 [ ] 개업공인중개사 [ ] 대리인			
	성명(법인명) (서명 또는 인)		주민등록번호(법인・외국인등록번호)	
	주소(법인소재지)			
	전화번호		휴대전화번호	
신고사항	매도인	성명(법인명)	주민등록번호(법인・외국인등록번호)	
		주소(법인소재지)		
		전화번호	휴대전화번호	
	매수인	성명(법인명)	주민등록번호(법인・외국인등록번호)	
		주소(법인소재지)		
		전화번호	휴대전화번호	
	신고필증 관리번호			
	계약 체결일	년 월 일	거래계약 해제등의 사유 발생일	년 월 일
	부동산 소재지			
	거래계약 해제등의 사유	구분 [ ] 해제 [ ] 무효 [ ] 취소		
		사유		

「부동산 거래신고 등에 관한 법률」 제3조의2 및 같은 법 시행규칙 제4조제1항・제2항에 따라 위와 같이 부동산거래계약 해제등의 내용을 신고합니다.

년 월 일

신고인
매도인 : (서명 또는 인)
매수인 : (서명 또는 인)
개업공인중개사 : (서명 또는 인)
(개업공인중개사 중개 시)

시장・군수・구청장 귀하

210㎜×297㎜[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

<붙임 7>

부동산거래계약 변경 신고서

※ 뒤쪽의 유의사항·작성방법을 읽고 작성하시기 바라며, [ ]에는 해당하는 곳에 √표를 합니다. (앞쪽)

접수번호	접수일시	처리기간
		즉시

① 부동산 소재지			
② 신고인	구분	[ ] 매도인 [ ] 매수인	[ ] 개업공인중개사 [ ] 대리인
	성명(법인명)		주민등록번호(법인·외국인등록번호)
	주소(법인소재지)		
	전화번호		휴대전화번호

③ 변경 항목	변경 전		변경 후	
④[ ]거래지분 비율	분의 ( )		분의 ( )	
[ ]거래 지분	[ ] 토지 [ ] 건축물	분의	[ ] 토지 [ ] 건축물	분의
[ ]계약대상 면적	토지: ㎡ 건축물: ㎡		토지: ㎡ 건축물: ㎡	
[ ]계약 조건 또는 기한				
[ ]거래가격	거래가격		거래가격	
	분양가격		분양가격	
	발코니 확장 등 선택비용		발코니 확장 등 선택비용	
	추가 지불액 등		추가 지불액 등	
[ ]중도금 및 지급일	중도금: 지급일:		중도금: 지급일:	
[ ]잔금 및 지급일	잔금: 지급일:		잔금: 지급일:	
⑤[ ]매수인 변경				
⑥[ ]계약대상 부동산 등의 변경				

「부동산 거래신고 등에 관한 법률 시행규칙」 제3조제3항부터 제5항까지의 규정에 따라 위와 같이 부동산거래계약 변경내용을 신고합니다.

년 월 일

② 신고인
매도인 : (서명 또는 인)
매수인 : (서명 또는 인)
개업공인중개사 : (서명 또는 인)
(개업공인중개사 중개 시)

시장·군수·구청장 귀하

210㎜×297㎜[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

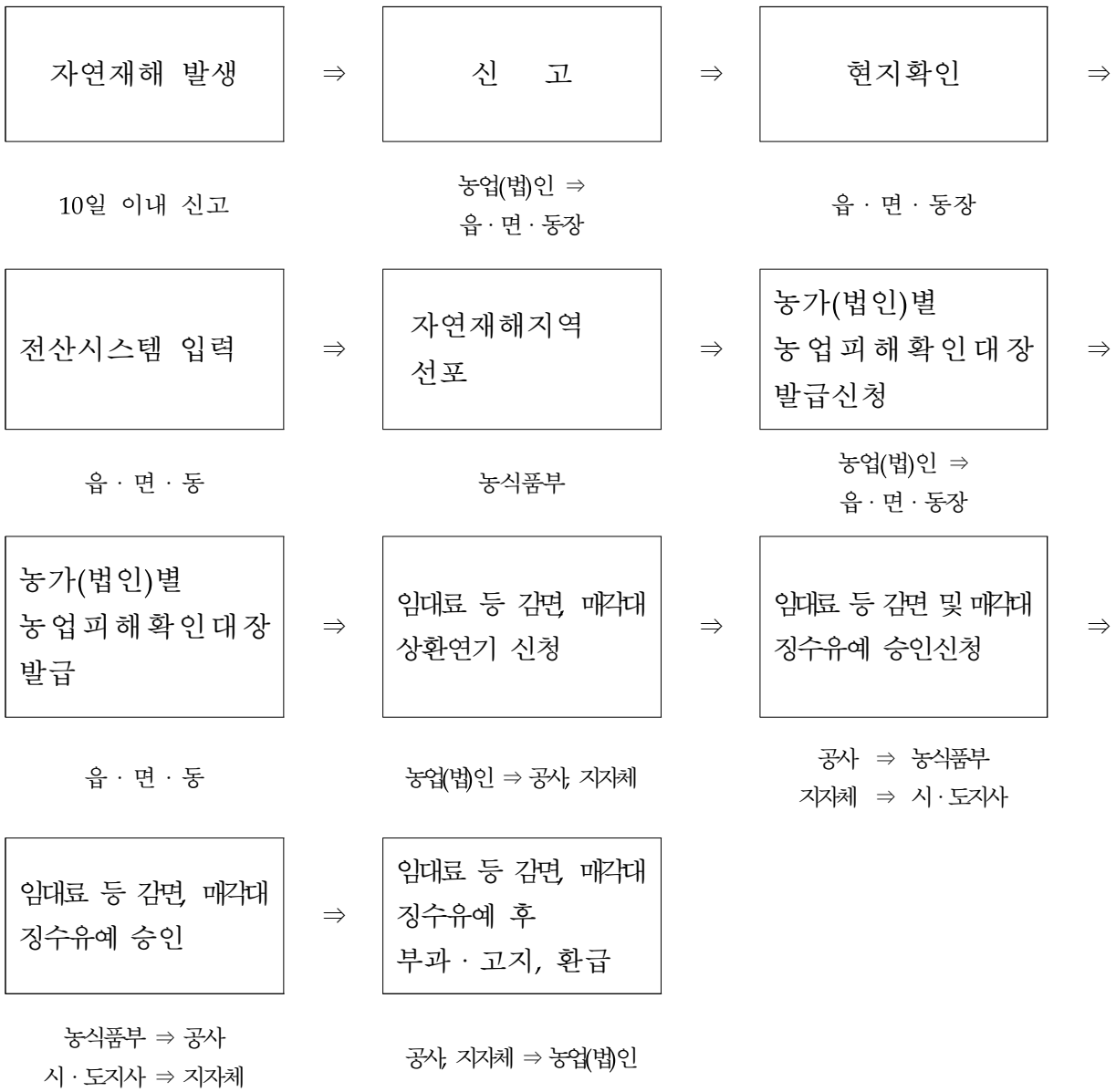
<붙임 8>

유형자산 관리 · 처분업무 흐름

업 무 단 계	시 기	주 요 내 용
관리 · 처분계획 수립 · 승인, 공고	12월	· 매립지등 관리자 : 관리 · 처분계획 수립, 승인 - 시 · 군 ⇒ 시 · 도지사 ⇒ 농식품부장관 승인 - 공사 ⇒ 농식품부장관 승인(농업기반과) · 승인 시 관리 · 처분계획공고 - 시 · 도, 시 · 군 · 자치구, 읍 · 면 · 동, 공사 지사 · 사업단 게시판 및 홈페이지
⬇		
매립지등 인계인수	필요시	· 지자체 준공 매립지등을 관리 · 처분계획으로 공사에 인계하도록 농식품부장관 승인 시
⬇		
사업시행계획 수립	1월	· 매립지등 관리처분위원회 심의를 받아 수립하거나 매립지등 관리자가 수립하여 농식품부장관(시 · 군은 시 · 도지사) 승인을 받은 후 시행
⬇		
매립지등 임대공고	2월	· 임차자 선정을 위한 임대공고(7일 이상) - 해당지역을 보급지역으로 하는 1개 일간신문, 시 · 군 · 자치구, 읍 · 면 · 동, 공사 지사 · 사업단 게시판 및 홈페이지
⬇		
임차자, 매각대상자 등 선정	2월	· 매립지등 관리자가 선정 · 공사는 필요시 관할 시 · 군 · 읍 · 면장에 선정의뢰 가능
⬇		
계약체결	2월~3월	· 매립지등 관리자와 임차자, 매각대상자 간 계약
⬇		
임대, 매각 등 사후관리	연중	· 계약농지의 불법전매, 다시 빌려주기(전대), 형질변경 여부 등 사후관리
⬇		
임대료, 매각대 등 수납	11~12월	· 납부약정서에 따른 기한일까지 수납 · 납부지연 시 연체이자 징수 · 수납금은 다음 달 10일까지 농지관리기금에 납입 (다만, 11월 및 12월 수납분의 경우에는 12. 25일까지 수납분을 12. 28일까지 기금 납입)
⬇		
연도 말 검정 및 정산	12월	· 사업비용 검정 및 정산 - 시 · 군 : 시 · 도지사가 검정 · 정산 후 농식품부장관에 보고 - 공사 : 농식품부장관에게 검정 · 승인
⬇		
결산 반영	12월	· 매립지등 관리자가 정산승인서를 첨부하여 기금수탁관리자에게 제출

<붙임 9>

감면 및 징수유예 절차도



<붙임 10>

채무자 면담 기록부

채 무 자 인적사항	성 명		주민번호	
	주 소		연 락 처	
	거 소		E-mail	
채권내역	채권종류		현재 채권액	원

면담 내역

면담일시	면담장소	면 담 내 용	특이 사항	면담자
				직 성명(서명)

<붙임 11>

위약금 부과통지에 대한 의견서

위약금 부과통지서의 내용이 사실과 다르거나 이에 이의가 있어 아래와 같이 의견을 제출합니다.

항 목	통지 내용	의 견

<그 밖의 의견>

년 월 일

신청인 (서명 또는 인)

매립지등 관리자 귀하

<붙임 12>

DIMS 상 중도상환 및 고지서 출력요령

1. DIMS 초기화면에서 "계약관리－계약 및 계약변경" 매뉴얼에서 해당 계약 건을 클릭

2. 우측 상단의 "계약변경" 메뉴를 클릭

○ 계약변경 팝업창이 뜨면 변경종류, 변경일자, 사유, 세부내역을 기재하고 적용을 클릭

- 변경일자는 중도상환일을 의미하므로 납부일을 감안하여 기재

3. 팝업창이 닫히면 "상환약정" 메뉴를 클릭하여 상환약정 팝업창을 활성화

○ 중도완납하려는 해당 회차의 납부구분을 정상 → 완납으로 바꾸면 자동으로 잔여 원리금내역이 계산되어 변경됨

- "적용" 버튼을 클릭하여 저장

※ 부분일시납, 기한전 납부 등도 같은 방법으로 처리

4. 계약정보 상단화면에서 "저장" 버튼을 클릭하여 최종 저장

5. "부과관리-개별부과" 메뉴를 통해 완납고지서를 등록 · 인쇄하여 신청인에게 교부

○ 위 순서대로 DIMS에서 중도상환작업을 수행할 경우 시스템에서 고지서 출력 메뉴로 연동되어 중도상환금액이 자동 생성됨

<붙임 13>

해 지 증 서

부동산의 표시

본인은 위 부동산에 대하여 년 월 일 근저당권설정계약을 등기원인으로 하여 년 월 일 접수 제 호로써 순위번호 제 번의 근저당권을 취득하였던바, 이를 해지한다.

년 월 일

근저당권자 매립지등 관리자 ㊞
주 소 :

소 유 자 귀하
주 소 :

<붙임 14>

부 실 채 권 관 리 대 장

관리부서 :　　No. :　　채무자 성명 :　　주민등록번호 :　　주 소 :

채권현황	계약년월일	사 업 명	지 원 액	회 수 액	잔 액	납부약정일	이자 및 연체이자		소송비용			
									소 송	경 매	압 류	계
							기한이익상실일					
							소유권이전일					
							이 자					
							연 체 이 자					

담보사항	보 증 인			담 보 물				제 3 자 가 압 류 · 경 매 등			
	성 명			지 번	지 목	지 적	설 정 액	일 자	가압류 · 경매자	해제일	사 유
	주민등록번호										
	주 소										

최고사항	년 월 일	내 용	구 분	소 유 권 이 전	이자금 · 손해배상	경 매	지 급 명 령	압 류
	. . .	제1차 납 부 독 촉	법적수속사항	제 기 일:	제 기 일:	신 청 일:	신 청 일:	신 청 일:
	. . .	제2차 납 부 독 촉		제 기 액:	제 기 액: (손해배상금: 원 포함)	관할법원:	관할법원:	압 류 일:
	. . .	제3차 납 부 독 촉		관할법원:		배 당 일:	확 정 일:	해 제 일:
	. . .	기한이익 상실 유예		판 결 일:	관할법원:	배 당 액:	회 수 일:	압류물건:
	. . .	기 한 이 익 상 실		회 수 일:	판 결 일:	미회수액:	회 수 액:	해지사유:
	. . .	기 한 이 익 부 활		미회수액:	회 수 일:	소유권회수일:	미회수액:	
	. . .	계 약 해 제(해지) 통지			미회수액:			
	. . .	법 적 조 치 통 지						

부실채권	정 리 사 항						사 후 관 리 (재산조사등)	관 리 정 지 사 항		
	정리구분	확 정 일	부담재원	상 각 액	손비처리액	정리근거		정지일자	정지근거	해제일자 및 사유

<붙임 15>

사후관리 조사결과 보고서

1. 조사결과 총괄표

☐ 관리기관 명칭 :　　(단위 : 건, ㎡)

관리처분유형	조사대상		조사결과																	
			합 계		전매		전대·전부 위탁영농		타용도 사용		법인의 해산,파산		공작물설치 형질변경		농지훼손 황폐화		다년생 식물의 재배		기 타	
	필지	면적	필지	면적	필지	면적	필지	면적	필지	면적	필지	면적	필지	면적	필지	면적	필지	면적	필지	면적
계																				
매각																				
임대																				
일시사용																				

2. 조치결과

(단위 : 건, ㎡)

관리처분유형	조치결과													
	합 계		계약해지		본인경작		목적사용		원상회복		경작물 대체		시정중 (미시정)	
	필지	면적	필지	면적	필지	면적	필지	면적	필지	면적	필지	면적	필지	면적
계														
매각														
임대														
일시사용														

※ 조사결과 및 조치결과현황에 개인별 위반내역 및 시정내역을 첨부하여야 함

<붙임 16>

영농복귀 각서

□ 각 서 자 : 성 명

주 소 :

위 사람은 금번 (사고, 질병, 해외 장기체류 등)의 사유로 부득이 년 월 일부터 년 월 일(개월 간)까지 자경할 수 없는 실정이어서 농작업 일부를 타인에게 위탁할 계획이며,

년부터는 영농에 복귀하여 자경하겠으며, 만약 년도에 영농에 복귀하지 않아 귀 기관으로부터 계약위반에 따른 계약해지 및 「농지법」 위반으로 인한 법적조치 등을 당하더라도 어떠한 민·형사상 이의를 제기하지 않을 것을 각서합니다.

20 년 월 일

각 서 자 인

매립지등 관리자 귀하

<붙임 17>

계약포기 각서

□ 각 서 자 : 성 명
주 소 :

위 사람은 금번 (부도, 파산, 사고, 질병, 이민 등)의 사유로 부득이 20 년 월 일 귀 기관과 체결한 매립지등 ○○계약을 지속 유지할 수 없어 중도 계약을 포기하고자 하며

위 계약과 관련한 일체의 권리를 주장하지 않겠으니 승낙하여 주시기 바랍니다.

20 년 월 일

각 서 자 인

매립지등 관리자 귀하

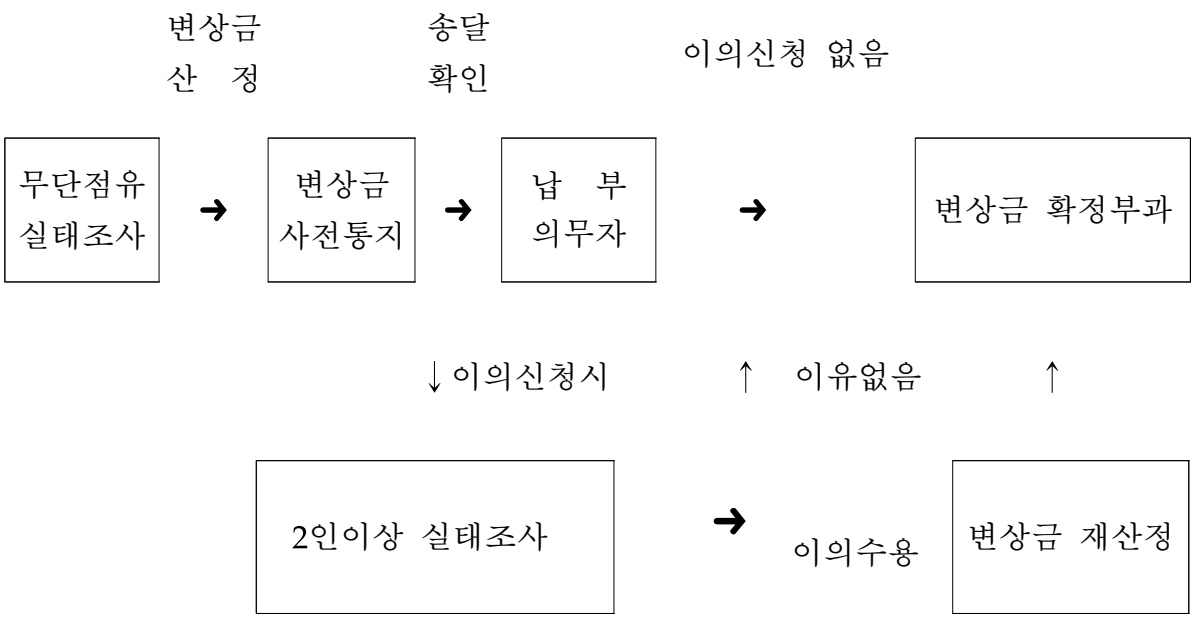
<붙임 18>

계약 해제 · 해지자 관리대장

계약 해제·해지자 인적사항			해제·해지 사유	해제 해지 일자	위약금 부과액	부과일자 (납부일자)	비 고
성 명	연락처	주 소					

<붙임 19>

변상금 징수 추진절차



<붙임 20>

변상금 사전통지서

(앞쪽)

대상자	성명	생년월일
	주소	전화번호

부과내용	재산의 표시			점유면적(㎡)또는 사용수익 유형	연간 사용료(대부료) 산출			변상금 산출		비고
					재산가액	사용요율	연간 사용료	부과기간	변상금 예상액 (원)	

「국유재산법 시행규칙」 제49조제1항에 따라 귀하가 사용허가 또는 대부 등을 받지 아니하고 점유·사용하고 있는 국유재산에 대한 변상금 부과내용을 위와 같이 미리 알려 드리오니, 이의가 있는 경우에는 년 월 일까지 변상금 사전통지서에 대한 의견서(첨부서류 1)를, 변상금을 미루어 내거나 나누어 내려는 경우에는 변상금의 납부기한 다음 날부터 기산해 1년이 되는 날까지 변상금 징수유예신청서(첨부서류 2) 또는 변상금 분할납부신청서(첨부서류 3)를 작성하여 제출하여 주시고, 아울러 해당 국유재산을 계속 점유·사용하려는 경우에는 사용허가 또는 대부를 신청하여 향후 불이익을 받지 아니하도록 하시기 바랍니다. 만약, 위 기일까지 별도의 의견이 없으면 위의 내용에 동의한 것으로 보고 변상금을 부과·고지할 것임을 알려 드립니다.

년 월 일

○○의 장 직인

귀하

첨부서류	1. 변상금 사전통지서에 대한 의견서 1부. 2. 변상금 징수유예신청서 1부. 3. 변상금 분할납부신청서 1부.

작 성 방 법

1. 재산이 부동산인 경우에는 재산의 표시란에 소재지, 지목, 공부면적을 적고, 재산이 법 제5조제1항제6호에 해당하는 경우에는 재산명, 유형(법 제5조제1항제6호 가목은 (가), 같은 호 나목은 (나), 같은 호 다목은 (다), 같은 호 라목은 (라)로 기재), 등록번호를 적습니다.
2. 재산이 부동산인 경우에는 부과대상란에 점유면적을 기재하고, 재산이 법 제5조제1항제6호에 해당하는 경우에는 국유재산의 사용·수익 유형을 적습니다.
3. 재산이 법 제5조제1항제6호에 해당하는 경우에는 연간 사용료(대부료) 산출란의 재산가액 및 사용요율란을 적지 않고 그 세부내역을 기재합니다.

210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡(재활용품)]

<붙임 21>

변상금 사전통지에 대한 의견서

변상금 사전통지서의 내용이 사실과 다르거나 이에 이의가 있어 「국유재산법 시행규칙」 제49조제2항에 따라 아래와 같이 의견을 제출합니다.

항 목	통지 내용	의 견

<그 밖의 의견>

넌 월 일

신청인 (서명 또는 인)

매립지등 관리자 귀하

<붙임 22>

변상금 징수유예 신청서

※ 뒤쪽의 작성방법과 유의사항을 읽고 작성하시기 바랍니다 (앞쪽)

접수번호	접수일자	처리기간 20일

신청인	성명	생년월일
	주소	전화번호
신청사유		

신청내용	재산의 표시	부과대상	변상금(원)	유예신청금액(원)	징수유예기간
					( )개월
					( )개월
					( )개월
					( )개월
					( )개월

「국유재산법 시행규칙」 제49조제3항에 따라 위 재산의 변상금 징수유예를 신청합니다.

년 월 일

신청인 (서명 또는 인)

매립지등 관리자 귀하

첨부서류	징수유예 신청 사유를 증명할 수 있는 서류	수수료 없 음

210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡(재활용품)]

<붙임 23>

변상금 분할납부신청서

※ 뒤쪽의 유의사항을 읽고 작성하시기 바랍니다.

(앞쪽)

접수번호	접수일자	처리기간	20일

신청인	성명	생년월일	
	주소	전화번호	

신청내용	재산의 표시			신청면적 (㎡)	신청사유	분납방법	비고
	소재지	지목	공부면적 (㎡)				
	변상금의 경우						
						( )년에 ( )회	
						( )년에 ( )회	
						( )년에 ( )회	
						( )년에 ( )회	
						( )년에 ( )회	

「국유재산법 시행규칙」 제14조제2항, 제35조제2항, 제36조제6항 또는 제49조제3항에 따라 위 재산의 변상금을 나누어 내려고 합니다.

년 월 일

신청인 (서명 또는 인)

매립지등 관리자 귀하

첨부서류	없 음	수수료 없 음

210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡(재활용품)]